Prot. /2026 cl.6.5 fasc.6/2024
Allegati: https://start.toscana.it/

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

OGGETTO: Procedura di gara aperta con inversione procedimentale per l'affidamento dei **LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI FAELLA" - FINANZIATO IN PARTE CON IL PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA PR FESR 2021-2027 AZIONE 2.1.1.** Edificio scolastico presso L'ISTITUTO SCOLASTICO "DON LORENZO MILANI" in Via dell'Asilo n. 12, Frazione Faella nel Comune di Castelfranco Piandiscò.

- CUP: E34D24003250007 — CUI INTERVENTO: L02166020517202300001

L'intervento è ricompreso nel PR Toscana FESR 2021–2027, Priorità 2, Obiettivo specifico 2.1, Azione 2.1.1 – Sub-azione 2.1.1.1 «Efficientamento energetico degli edifici pubblici», Bando «Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici» (D.D. Regione Toscana n. 2795/2024 e s.m.i.), con applicazione della Convenzione di finanziamento e delle disposizioni attuative pertinenti.

L'importo dei lavori da porre a base di gara è stimato, come da progetto esecutivo, in **€. 893.219,83** di cui **€. 841.966,05** per lavori da assoggettare a ribasso (di cui costi della manodopera **€. 186.500,67**) ed **€. 51.253,78** per oneri della sicurezza speciali del PSC non soggetti a ribasso d'asta.
Con determinazione del Responsabile del Settore/RUP n. 314 LLPP del 30/10/2026 a contrarre, approvazione del presente bando e disciplinare di gara e tutti gli atti ad esso correlati, ha dato mandato, tramite l'ufficio gare in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice / Stazione Appaltante Qualificata SUA/CUC comunale, per l'affidamento dei lavori mediante l'espletamento di:

- **Procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, svolta mediante la piattaforma START, con inversione procedimentale espressamente prevista ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice. Si procederà con la verifica dei requisiti di ammissione e l'apertura del Fascicolo Virtuale (FVOE 2.0) in capo all'offerta prima classificata e, con riserva della Amministrazione Aggiudicatrice/Stazione Appaltante di effettuare controlli sui restanti concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità e i termini dettagliati al successivo Art. 19.
- **Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 4, e 108 del Codice, mediante ribasso percentuale unico, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 e dell'Allegato II.2 (Metodo A), qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 5.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/10/2026 e validato dal RUP ai sensi dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 con apposito verbale. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), ai sensi dell'art. 25 c. 2 del d.lgs. 36/2023, con tutti gli elaborati disponibili all'indirizzo www.start.toscana.it. Il termine per la presentazione delle offerte è quello previsto dalla piattaforma START, nel rispetto dei termini applicabili alle procedure aperte ex art. 71. L'Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere, senza alcuna pretesa da parte degli interessati/operatori economici/partecipanti.

L'importo complessivo dell'opera è pari a € 1.200.000,00, cofinanziato nell'ambito del PR Toscana FESR 2021–2027, Azione 2.1.1, e mediante risorse del Comune di Castelfranco Piandiscò, secondo la Convenzione sottoscritta. Le scadenze attuative e le milestone vincolanti del Bando sono:

- **Conclusione dei lavori:** entro il **15/09/2027** (Verbale di ultimazione lavori);
- **Collaudo dei lavori:** entro il **22/10/2027** (Certificato di collaudo).

L'edificio scolastico è situato in Via dell'Asilo n. 12, località Faella.

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE: Comune Castelfranco Piandiscò – sede legale: Piazza Vittorio Emanuele n. 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) – C.F. e P.IVA: 02166020517. SUA/CUC comunale Qualificata Codice AUSA 0000368585. PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E RASA: Geom. Andrea Sordi – Responsabile E.Q. del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile, Sport. E-mail: andrea.sordi@castelfrancopiandisco.it.

Art. 2 – Piattaforma Telematica e Dotazioni Tecniche

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente. La stazione appaltante utilizza il sistema di acquisti telematici di Regione Toscana denominato "START". L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dall'art. 25 del Codice, con facoltà di proroga o sospensione dei termini.

Ai fini della partecipazione ogni operatore deve dotarsi di personal computer, connessione internet, identità digitale SPID/CNS/CIE e certificato di firma digitale in corso di validità. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore

economico nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Richieste di assistenza informatica vanno effettuate al call center START (+39 02 81480761) o a start.oe@accenture.com.

Art. 3 – Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni

La documentazione comprende: Bando-Disciplinare, elaborati di progetto, Capitolato Speciale (PE.02), Schema di Contratto (PE.04), Lista delle lavorazioni (.xlsx), Codice di comportamento, Protocollo d'intesa per la legalità della Prefettura di Arezzo e Modulistica amministrativa (Modelli A.1, A.3, A.6, A.8, A.9 e Modello A.10 PR FESR). Gli elaborati del Progetto Esecutivo validato si compongono di un totale di **48 documenti**, inseriti a sistema in formato compresso open-source .zip o .7z.

É possibile ottenere chiarimenti mediante quesiti scritti da inoltrare in via telematica su START almeno **4 giorni prima** della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le risposte sono fornite almeno **2 giorni prima** della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma. Se nel corso della procedura l'Amministrazione richiede un adempimento per il quale non è previsto un termine, questo viene fissato in **5 giorni** ai sensi dell'art. 92, comma 4 del Codice. Le comunicazioni ufficiali avvengono tramite posta elettronica e-procurement (casella mittente: noreply@start.toscana.it).

Art. 4 – Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualificazioni richieste

I lavori oggetto dell'appalto sono quantificati e classificati nelle seguenti categorie e classifiche SOA:

descrizione	categoria	classifica	subappalto	avvalimento	importo	Incid.%
prevalente	**OG1 Edifici Civili ed Industriali**	II	SI, max 49,99% qualificato	SI	351.372,18	41,73
Scorporabile	OS21 Opere strutturali speciali	I	SI, 100% qualificato	SI	153.309,27	18,21
	OS 28 Impianti Termici	I	SI, 100% qualificato	SI	135.584,73	16,10
	OS 30 Impianti Elettrici	I	SI, 100% qualificato	SI	119.735,99	14,22
	OS 06 Finiture lignee, plastiche, metalliche e vetrose	I	SI, 100% qualificato	SI	81.963,88	9,73

Totale (di cui sicurezza €. 51.253,78)		**100%**

Patente a crediti: Le imprese esecutrici devono possedere la patente a crediti con punteggio pari o superiore a 15 crediti ex art. 27 D.Lgs. 81/2008, salvo esenzione per classifiche SOA >= III. Non sono soggetti a ribasso gli oneri della sicurezza stimati in **€ 51.253,78**, né i costi della manodopera stimati in **€ 186.500,67** (salvo art. 41 c. 14). Il contratto verrà stipulato con corrispettivo interamente a misura.

L'intervento deve rispettare il principio DNSH (art. 17 Reg. UE 2020/852), la verifica di climate proofing ed i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** richiamati all'Art. 2.31 del CSA ed approvati con D.M. MASE 24 novembre 2025, entrato in vigore il 2 febbraio 2026.

I lavori oggetto dell'appalto sono classificati nei seguenti CPV:
- **Principale:** 45454000-4 – Lavori di ristrutturazione,
- Secondari (Edile, Strutture, Impianti e Risparmio Energetico):
  - 45262330-3 - Lavori di riparazione in calcestruzzo,
  - 45262500-6 - Lavori edili e di muratura,
  - 45321000-3 – Lavori di isolamento termico,
  - 45311000-0 - Lavori di cablaggio e di connessione elettrici,
  - 45331000-6 – Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione,
  - 45421100-5 - Installazione di porte, finestre e componenti connesse.

Art. 5 – Prescrizioni specifiche per l'esecuzione dell'intervento cofinanziato PR Toscana FESR 2021–2027

L'appaltatore si obbliga al rispetto del condizionato del progetto finanziato, garantendo il conseguimento della riduzione dei fabbisogni di energia primaria superiore al 30% rispetto allo stato ante operam. L'impresa trasmette alla Direzione lavori le evidenze di conformità CAM, i formulari FIR per la gestione dei rifiuti (recupero >= 70%) e collabora alla raccolta dati sul sistema SFT fornendo un servizio fotografico datato delle lavorazioni. Nei documenti di spesa e nei pagamenti devono essere riportati il CUP ed il CIG di gara ai fini della tracciabilità ex L. 136/2010.

STRINGA LOGOGRAFICA OBBLIGATORIA (Pena Sanzioni ed Esclusione): L'appaltatore ha l'obbligo tassativo di utilizzare e riprodurre fedelmente la stringa logografica ufficiale dell'Ente (composta dai 4 loghi coordinati: **Coesione Italia 21-27 Toscana, Unione Europea, Repubblica Italiana e brand istituzionale Regione Toscana**) su tutta la corrispondenza e sulla cartellonistica di cantiere, ai sensi dell'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060. La mancata o errata apposizione comporta la sospensione dei pagamenti dei SAL e la totale responsabilità e rivalsa in danno in caso di revoca dei fondi europei da parte delle autorità regionali.

Art. 6 – Termine ultimazione lavori ed esecuzione
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori sarà di giorni **275 (duecentosettantantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna unica dei lavori, ai sensi del cronoprogramma esecutivo e del CSA.

PREMIO DI ACCELERAZIONE (Art. 126 del Codice):
In conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'Appaltatore ultimasse i lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale stabilito di 275 giorni, la Stazione Appaltante riconosce un premio di accelerazione quantificato nella misura dello **0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di anticipo**, nel limite complessivo massimo del 10%. Il pagamento del premio è subordinato al collaudo positivo ed alla formale attestazione del RUP, e trova la necessaria copertura finanziaria all'interno delle somme accantonate alla voce **B.13 ("Imprevisti")** del Quadro Economico esecutivo dell'opera, nei limiti della capienza del capitolo e senza variazioni del budget stanziato.

La revisione dei prezzi è riconosciuta ai sensi dell'art. 2.28 del CSA, in conformità all'art. 60 del Codice ed ai parametri TOL della Tabella B dell'Allegato II.2-bis. Le varianti e le modifiche contrattuali seguono l'art. 120 del Codice e restano soggette agli adempimenti di autorizzazione preventiva tramite il portale SFT della Regione Toscana.

Art. 7 – Criterio di Aggiudicazione e Soglia di Anomalia
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, mediante unico ribasso percentuale da applicarsi sull'importo netto soggetto a ribasso pari ad **€ 841.966,05**. I costi della sicurezza speciali del PSC (€ 51.253,78) restano esclusi dal ribasso e vanno aggiunti al netto d'asta per determinare l'importo contrattuale. Non sono richieste offerte tecniche o migliorie.

Si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, mediante l'applicazione automatizzata su START del **Metodo A dell'Allegato II.2**. Quando le offerte ammesse sono meno di cinque non opera l'esclusione automatica; resta la facoltà di verifica ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Art. 8 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata ex artt. 65, 67 e 68 del Codice, purché in assenza delle condizioni di esclusione automatica di cui all'art. 94 e non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli

operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara. Per tutte le tipologie di consorzi e contratti di rete si applicano le regole speciali e i limiti di sbarramento stabiliti dal Codice e dall'Allegato II.12.

Art. 9 – Requisiti di partecipazione, cause di esclusione e White List

I concorrenti devono essere in possesso delle qualificazioni speciali e generali previste dal Codice, verificate d'ufficio dalla Stazione Appaltante accedendo al sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**). Trovano applicazione le misure di *self-cleaning* ex art. 96 c. 6 e il divieto di cd. anti-pantouflage ex art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
Considerato che nell'appalto sono ricomprese attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come da elenco di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **regolare iscrizione nella White List istituita presso la Prefettura** della Provincia in cui l'operatore ha sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Tale obbligo si estende ai subappaltatori e subfornitori per le specifiche filiere a rischio (noli a caldo, trasporti, smaltimento e guardiania).

Trattandosi di procedura a valere sul Programma Regionale Toscana PR FESR 2021–2027 (Azione 2.1.1) e non afferente ad investimenti PNRR/PNC, non trova applicazione il regime speciale delle quote obbligatorie e vincolanti del 30% di assunzioni giovanili/femminili, né l'obbligo di produzione del rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023. L'operatore in sede di offerta dichiara l'assolvimento della L. 68/1999 sui disabili, l'applicazione del CCNL Edilizia F012 e l'impegno all'occupazione di genere e generazionale ex art. 57 ordinario.

Art. 10 – Avvalimento operativo dei requisiti

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutte le categorie di qualificazione previste dall'appalto (**OG 1, OS 21, OS 28, OS 30 e OS 6**), nel rispetto dell'art. 2.4.1 del CSA. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nativo digitale firmato digitalmente, specificando analiticamente le risorse messe a disposizione, a pena di nullità. Trattandosi di avvalimento di requisiti connessi a lavorazioni specialistiche (strutturali ed impiantistiche), **le relative prestazioni verranno eseguite direttamente dal personale e con i mezzi dell'impresa ausiliaria**, la quale assume la responsabilità in solido con il concorrente principale.

Art. 11 – Disciplina e Limiti del Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 2.15 del CSA, previa autorizzazione formale della Stazione Appaltante. Per la categoria prevalente OG 1 è vietato affidare a terzi l'integrale esecuzione dei lavori, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria medesima, ai sensi del Codice. Le categorie dei lavori sono: OG 1 (prevalente, € 351.372,18); OS 21 (€ 153.309,27); OS 28 (€ 135.584,73); OS 30 (€ 119.735,99); OS 6 (€ 81.963,88). Le quattro specialistiche sono subappaltabili fino al 100% dell'importo a ditte provviste di idonea qualificazione, previa indicazione obbligatoria in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 119 c. 2, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (PMI). L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 12 – Sopralluogo Obbligatorio Autonomo

Il sopralluogo dello stato dei luoghi dove debbono eseguirsi le prestazioni è obbligatorio per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 79, c. 2, del Codice. **Il sopralluogo viene eseguito in modalità interamente autonoma dall'operatore economico** presso il plesso scolastico "Don Lorenzo Milani" sito in Via dell'Asilo n. 12 nella Frazione di Faella (geo-localizzazione Google Maps: **https://maps.app.goo.gl/x7a11p6p2q8R8TMY9**) Il concorrente attesta l'avvenuta esecuzione del sopralluogo, la perfetta conoscenza delle condizioni locali, della viabilità e delle circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi compilando e firmando digitalmente lo specifico quadro inserito nel **"Modello A.1 – Dichiarazioni integrative al DGUE"**, da caricare sul sistema START nella busta amministrativa a pena di esclusione automatica e insanabile dalla gara.

Art. 13 – Modalità di presentazione dell'offerta e vincoli telematici

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START entro il giorno e ora indicati a pena di irricevibilità. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale PADES o altra firma elettronica qualificata a cura del legale rappresentante. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, ed l'offerta vincola l'operatore per **180 giorni** dalla scadenza del termine di sottomissione. Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta nel rispetto della segretezza.

Art. 14 – Soccorso Istruttorio Ordinario

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze, le omissioni, le inesattezze o le irregolarità formali della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione (Busta Amministrativa), con totale ed espressa esclusione di qualsiasi

elemento che compone l'offerta economica e la Lista delle Lavorazioni. Non sono sanabili le omissioni che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente o che costituiscono false dichiarazioni. La mancata produzione del contratto di avvalimento o del mandato collettivo speciale può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è pienamente sanabile assegnando al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 15 – Contributo ANAC, Offerta Economica e Lista delle Lavorazioni (Procedura a Due Buste Economiche)

L'offerta economica deve essere inserita sulla Piattaforma START Toscana, a pena di esclusione, entro l'orario e la data di scadenza della gara. Ai fini della corretta sottomissione, la sezione economica del sistema è strutturata in due adempimenti separati, concorrenti e autonomi, entrambi obbligatori a pena di esclusione:

ATTENZIONE :

1. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC: Ricevuta del versamento obbligatorio di **€ 90,00** effettuato tramite il Portale dei Pagamenti ANAC, quale condizione di ammissibilità dell'offerta.

2. COMPILAZIONE DEL FORM ONLINE DI SISTEMA (START): Il concorrente deve accedere allo spazio dedicato all'offerta economica sul portale START e compilare i campi a terminale, indicando l'**UNICO RIBASSO PERCENTUALE** offerto (espresso obbligatoriamente con **tre cifre decimali**, es. 10,123%) da applicarsi sull'importo a base di gara di € 841.966,05. Al termine della compilazione, il concorrente deve scaricare il documento "Offerta Economica" generato dal sistema START, firmarlo digitalmente in modalità PAdES (.pdf) a cura del legale rappresentante senza apportarvi alcuna modifica, e ricaricarlo nello slot di sistema.

3. CARICAMENTO NELLA BUSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVA "OFFERTA A PREZZI UNITARI": Il concorrente deve inserire nell'apposito spazio telematico aggiuntivo appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante ("Offerta a prezzi unitari") il file nativo denominato **"Lista AUTOMATIZZATA" (in formato originale .xlsx)**, interamente compilato e firmato digitalmente in modalità **PADES** dal legale rappresentante o procuratore.
La mancanza di tale documentazione o la sua sottomissione in formati non ammessi (es. PDF o immagini) è motivo di esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale dell'offerta economica.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI PROTETTA DA PASSWORD CON GUIDA VISIVA

- **1. Struttura del File e Individuazione dei Campi Editabili (Celle Verdi):** Al fine di azzerare i margini di errore e rendere immediata la compilazione, la Stazione Appaltante ha predisposto il file "Lista delle lavorazioni e forniture" protetto da password nella sua struttura e nelle formule matematiche. Il concorrente è autorizzato a inserire i propri dati esclusivamente all'interno delle celle contraddistinte dallo sfondo di colore **Verdi**, che risultano le uniche sbloccate all'inserimento e all'editing. Tali celle si trovano in corrispondenza di: Colonna 5 (Prezzo Unitario Offerto in cifre), Colonna 6 (Prezzo Unitario Offerto in lettere) e Quadro di Chiusura Finale (Spazi editabili Verdi per l'inserimento della percentuale di ribasso, del ribasso in lettere, del costo della manodopera stimato, degli oneri di sicurezza aziendali interni e del CCNL applicato). L'inserimento di dati in celle differenti o il tentativo di forzare la protezione del foglio elettronico comporterà l'irricevibilità dell'offerta economica e lo scarto automatico del concorrente.

- **2. Regole di digitazione e gestione tassativa dei decimali:** Per garantire la perfetta conformità matematica del file ed evitare errori di arrotondamento che impediscano la validazione del tracciato, l'operatore economico deve attenersi alle seguenti regole di digitazione e arrotondamento: Tutte le celle del file legate a valori economici — incluse le celle Verdi della Colonna 5 (Prezzo Unitario Offerto) e quelle relative al Costo della Manodopera e Oneri di Sicurezza — sono impostate e configurate per accogliere e calcolare i valori con un massimo di 2 (due) cifre decimali (es. 124,50). È tassativamente vietato inserire manualmente stringhe di testo o simboli di valuta (es. "€"). Tutte le celle relative alla Colonna 7 (Prezzo Totale Offerto), ai totali di fine riga (",SOMMANO...") e al TOTALE generale dell'offerta sono bloccate e calcoleranno i risultati arrotondandoli automaticamente a 2 (due) cifre decimali. In deroga alla regola precedente, la sola cella Verdi destinata all'indicazione del Ribasso percentuale unico offerto è configurata per accogliere e calcolare il valore con una precisione impostata a 3 (tre) cifre decimali (es. 10,123%).

- **3. Divieto di elaborazione tramite Software di Contabilità Terzi:** Il file deve essere compilato direttamente all'interno di applicativi per fogli di calcolo (quali Microsoft Excel o LibreOffice Calc). È fatto assoluto divieto di importare il file all'interno di software gestionali di contabilità lavori (es. PriMus, STR Vision, o similari) per poi riesportarlo. Questa operazione altera i metadati del file, cancella la colorazione Verdi delle celle e fa saltare la protezione da password originaria, determinando lo scarto automatico del file da parte della piattaforma di e-procurement in fase di sottomissione dell'offerta.

- **4. Automatizzazione dei Totali e Clausola di Prevalenza:** Tutte le celle relative alla Colonna 7 (Prezzo Totale Offerto), ai totali di fine riga (",SOMMANO...") e al TOTALE generale dell'offerta economica si valorizzano e si aggiornano automaticamente in tempo reale al solo inserimento dei prezzi unitari nelle celle Verdi, grazie alle formule blindate della Stazione Appaltante. In caso di discordanza tra il prezzo unitario in cifre e quello in lettere (entrambi inseriti nelle celle Verdi), l'Amministrazione applicherà il principio di conservazione dell'atto e la prevalenza della somma più favorevole alla Stazione Appaltante (prezzo più basso), **in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso inserita a sistema nel form online di START e quella indicata nel quadro di chiusura del file Excel, prevarrà la percentuale inserita a sistema su START.**

- **5. Sottoscrizione digitale e formato:** Il file, una volta completato esclusivamente nei campi Verdi e verificata la correttezza dei calcoli automatici, dovrà essere salvato mantenendo l'estensione nativa .xlsx. Il file non deve essere convertito in PDF o formati immagine, ma va firmato digitalmente in modalità idonea **PADES** dal legale rappresentante dell'impresa prima del caricamento a sistema.
- In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica form online e quella indicata nella lista delle categorie di lavorazioni, prevale la percentuale indicata nell'offerta economica a sistema START.

Art. 16 – Documentazione Amministrativa (Busta A)

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematiche per compilare o allegare, all'interno della Busta Amministrativa, la seguente documentazione firmata digitalmente:

- **A)** Domanda di partecipazione e form DGUE online di START;
- **B) Modello A.1:** Dichiarazioni integrative del DGUE e asseverazione del sopralluogo obbligatorio autonomo;
- **C) Modulo A.3:** Dichiarazioni e contratto di Avvalimento operativo (ove applicabile);
- **D) Modulo A.6:** Dichiarazione dati per documentazione antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011;
- **E) Modello A.8:** Dichiarazioni CCNL Edilizia F012, costi manodopera e oneri sicurezza interni;
- **F) Modello A.9:** Dichiarazione titolare effettivo antiriciclaggio e assenza conflitto di interessi ex art. 16;
- **G) Modello A.10:** Dichiarazione assunzione impegni operatore economico ed obblighi ambientali PR FESR Toscana;
- **H) Allegato A - Patto di Integrità:** Modello del Comune di Castelfranco Piandiscò approvato con delibera G.C. n. 81/2025, compilato e firmato per incondizionata accettazione;

Art. 17 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato al **MINOR PREZZO** mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo a base di gara pari a **€ 841.966,05** (importo dei lavori soggetto a ribasso). Restano tassativamente esclusi dal ribasso e aggiuntivi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 51.253,78**. Non è prevista valutazione tecnica.

Trattandosi di lavori sottosoglia privi di interesse transfrontaliero certo, quando le offerte ammesse sono almeno cinque si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'art. 54 del Codice, utilizzando il **METODO A** dell'Allegato II.2, fermo restando il successivo controllo dei requisiti nell'ambito dell'inversione procedimentale. Quando le offerte ammesse sono meno di cinque non opera l'esclusione automatica; resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica ai sensi dell'art. 110 del Codice in presenza di specifici elementi di anomalia. In caso di accertato interesse transfrontaliero certo, non trova applicazione l'esclusione automatica dell'art. 54 del Codice.

Art. 18 – Sedute di gara

La prima seduta della gara avrà luogo nel giorno e nell'ora indicati in Piattaforma START. Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la massima pubblicità delle operazioni. Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tramite la Piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti tutti gli aggiornamenti circa lo stato della procedura. Le sedute pubbliche si svolgono in modalità telematica secondo le modalità che verranno comunicate tramite il portale START. Il Presidente della gara o il RUP può sospendere la seduta in qualsiasi momento al fine di approfondire particolari questioni tecniche o giuridico-procedurali.

Art. 19 – Modalità di svolgimento della gara ed Inversione Procedimentale

In perfetta conformità a quanto stabilito dall'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in stretta coerenza con i flussi informatici e di segregazione della piattaforma START Toscana, la Stazione Appaltante applica l'istituto dell'inversione procedimentale. Le operazioni di gara e l'apertura dei plichi telematici verranno pertanto articolate secondo la seguente sequenza cronologica e vincolante:

- **FASE 1: APERTURA ED ESAME FORMALE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E DEL CONTRIBUTO ANAC:** Nella prima seduta pubblica telematica, il Seggio di gara verifica a

terminale l'avvenuto e regolare deposito dei plichi sulla piattaforma START entro il tempo utile di scadenza, senza procedere in questa fase all'esame della documentazione amministrativa racchiusa nella Busta A. Il Seggio procede all'apertura dello slot dedicato all'Offerta Economica (Art. 15) prendendo atto dei dati inseriti dai concorrenti nei tre slot informatici obbligatori e coordinati:

1. **PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC:** Verifica della presenza e regolarità della ricevuta del versamento obbligatorio di € 90,00 **effettuato tramite il Portale dei Pagamenti ANAC, quale condizione tassativa di ammissibilità dell'offerta**. https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
   Qualora la ricevuta risulti mancante, incompleta o non visibile, la Stazione Appaltante attiva il soccorso istruttorio ordinario ai sensi dell'art. 101 del Codice, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per sanare la pendenza. In tale evenienza, il RUP e rinvia le operazioni di calcolo automatico della soglia di anomalia.

2. **FORM ONLINE DI START:** Presa d'atto dei valori digitati a sistema nel modulo telematico relativi al ribasso percentuale unico (espresso obbligatoriamente con tre cifre decimali).

3. **OFFERTA A PREZZI UNITARI:** Verifica della presenza, all'interno della busta elettronica aggiuntiva, del file nativo in estensione .xlsx denominato "Lista delle lavorazioni e forniture", compilato e firmato in modalità digitale PADES.

All'esito del riscontro dei soccorsi istruttori sull'ANAC (ovvero in caso di inutile decorso del termine con conseguente esclusione del concorrente omissivo), il RUP convalida a sistema l'elenco definitivo dei soli operatori ammessi. Solo a questo punto, sulla base dei ribassi percentuali validati, la piattaforma START provvede a generare la graduatoria provvisoria di gara ordinando le offerte ed effettuando il calcolo automatico della soglia di anomalia mediante l'applicazione del Metodo A di cui all'Allegato II.2 (qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5), ai sensi dell'art. 54 del Codice.

- **FASE 2: CONFRONTO E VERIFICA SOSTANZIALE DEL COMPLIANCE ECONOMICO:** Generata la graduatoria provvisoria automatizzata, il Seggio di gara procede all'apertura del file Excel .xlsx (Lista delle lavorazioni) e del form generato da START relativi al solo concorrente collocatosi al primo posto (miglior offerente / aggiudicatario proposto), al fine di verificarne la perfetta rispondenza matematica e la corretta compilazione delle sole celle Verdi. In caso di esito positivo della quadratura dei conti interni all'Excel, il Seggio attiva la fase successiva.

- **FASE 3: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E REQUISITI (FVOE 2.0 E CAMPIONAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000):** All'esito dell'apertura delle offerte economiche e della formulazione della graduatoria, si procederà alla verifica della documentazione amministrativa (Busta A, Art. 16) e dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'operatore economico primo in classifica, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare ulteriori controlli sui restanti concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tali verifiche verranno condotte d'ufficio mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e delle banche dati certificate. Qualora il controllo amministrativo sul primo classificato confermi il pieno possesso dei requisiti e la regolarità delle dichiarazioni integrative, il RUP approva i verbali e dispone l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

DISCIPLINA DELLE ESCLUSIONI, DELLO SCORRIMENTO E INVARIANZA DELLA SOGLIA

- Nel caso in cui il file .xlsx inserito nella busta aggiuntiva "Offerta a prezzi unitari" dal primo classificato o, derivanti dall'applicazione della riserva di controllo, da uno dei concorrenti sottoposti a verifica risulti mancante, non firmato digitalmente, convertito in formati non ammessi (PDF/Immagini) o alterato nella sua struttura protetta da password a causa dell'uso di software terzi, l'operatore economico viene immediatamente escluso dalla gara senza attivazione del soccorso istruttorio, trattandosi di carenza essenziale dell'offerta economica.

- Nel caso in cui le verifiche d'ufficio sui requisiti generali o speciali (SOA) in capo al primo classificato diano esito negativo, o qualora emergano falsità nelle dichiarazioni dei concorrenti controllati in via complementare non sanabili ex art. 101, il RUP dispone l'esclusione del concorrente non conforme, attiva la segnalazione all'ANAC per le sanzioni di rito e procede allo scorrimento della graduatoria, attivando le medesime verifiche sostanziali ed i controlli sul FVOE 2.0 in capo al concorrente progressivamente successivo, estendendo la verifica dei requisiti fino al raggiungimento di un aggiudicatario pienamente legittimato.

- Ai sensi dell'articolo 108, comma 12 del Codice, il calcolo della soglia di anomalia e la conseguente graduatoria possono essere rideterminati e aggiornati dalla Stazione Appaltante in conseguenza di provvedimenti di ammissione, riammissione o esclusione di offerte adottati d'ufficio fino al momento del provvedimento di aggiudicazione. Successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si applica definitivamente il principio di invarianza della soglia di anomalia e della graduatoria, restando irrilevanti le successive cause di esclusione. Il numero delle offerte ammesse è quello risultante dalle determinazioni adottate nella procedura.

Art. 20 – Verifica dell'anomalia dell'offerta

Qualora ricorrano i presupposti dell'art. 54 del Codice (lavori sottosoglia, minor prezzo, assenza di interesse transfrontaliero certo e almeno cinque offerte ammesse), le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia determinata con il Metodo A dell'Allegato II.2 sono escluse automaticamente. Resta possibile la verifica della congruità delle altre offerte sulla base di elementi specifici. Se le offerte ammesse sono meno di cose, oppure l'esclusione automatica non è applicabile, non si procede all'esclusione automatica e si applica, ricorrendone i presupposti, la verifica dell'anomalia secondo l'art. 110 del Codice. Qualora i costi della manodopera dichiarati siano inferiori alla stima di € 186.500,67, il RUP verifica l'attendibilità delle giustificazioni e il rispetto dei minimi inderogabili, ai sensi dell'art. 41, comma 14.

Art. 21 – Aggiudicazione e stipula del contratto

Il RUP procederà, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ed è immediatamente efficace. Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori di stand-still previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice. Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice ed Art. 2.13 del CSA. **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, compresa l'imposta di bollo da assolversi con modello F24 Elide tributo "1573".**

Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai fini della rendicontazione PR FESR, l'affidatario indica il CUP E34D24003250007 e il CIG sui documenti contabili e fiscali riferibili all'appalto, secondo le istruzioni della Stazione appaltante. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ed le generalità delle persone delegate ad operarvi entro sette giorni dall'accensione o prima utilizzazione. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23 – Codice di comportamento e Trasparenza PIAO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione inserito nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO comunale vigente.

Art. 24 – Accesso telematico agli atti della gara

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità interamente digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – Definizione delle controversie e Foro competente

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, nei termini indicati dal Codice del processo amministrativo. Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali (GDPR)

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Resta fermo che con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando e disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, lista delle lavorazioni e forniture, del progetto esecutivo e dalla documentazione allegata.

Castelfranco Piandiscò, 30/10/2026

COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ - AREZZO

Il Responsabile Settore e R.U.P.
Geom. Andrea Sordi

Firmato digitalmente da
Andrea Sordi
CN = Andrea Sordi
C = IT

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandisco (AR), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.